

1.1) Arguments pour choisir l'entreprise individuelle (EI):

- Démarches de création simples et peu coûteuses.
- Faibles coûts de fonctionnement.
- Adaptée pour tester une activité en solo.

1.2) Arguments qui poussent Aurélien à choisir l'EURL :

- Protection du patrimoine personnel grâce à la responsabilité limitée.
- Image plus professionnelle auprès des partenaires.
- Structure évolutive (facile de passer en SARL).
- Meilleure séparation entre patrimoine privé et professionnel.

2.1) Répartition des parts sociales Sur un total de 10 000 parts, la répartition est la suivante :

- Claire : 49 %
- Aurélien : 49 %
- Alexis : 2 %

Les risques pour Alexis

Risque financier très faible : Dans une SARL, sa responsabilité est strictement limitée au montant de son apport. Son patrimoine personnel est protégé en cas de faillite. Risque décisionnel : Avec 2 % des parts, il n'a aucun poids si Claire et Aurélien s'entendent (ils cumulent 98 % des droits de vote). Il subit donc les décisions. Le rôle d'arbitre (opportunité) : Puisque ni Claire ni Aurélien ne détiennent la majorité absolue de 51 %, Alexis devient le décisionnaire incontournable en cas de désaccord entre eux. Sa voix permet de faire pencher la balance.

2.2) Puisqu'ils sont co-gérants, leurs parts s'additionnent pour déterminer leur statut. Ils sont par conséquent rattachés à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), qui est aujourd'hui intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

2.3) Un statut social plus protecteur pour les dirigeants En passant d'une SARL à une SAS, Claire et Aurélien quitteraient le statut de Travailleurs Non-Salariés (TNS). Ils obtiendraient le statut d'assimilés salariés, affiliés au régime général de la Sécurité sociale. La cession d'actions en SAS est beaucoup plus simple et moins coûteuse qu'en SARL. La SAS permet de créer des "actions de préférence" pour attirer des investisseurs.

3.1) Ils sont dédiés à l'insertion de personnes en situations de handicap.

3.2) Le critère principal qui disqualifie La Baleine Cabosse est la répartition de son pouvoir décisionnel. Dans l'ESS, la gouvernance doit être démocratique ou participative. Chez La Baleine Cabosse, le pouvoir est strictement proportionnel au capital apporté.